

CONTESTA DEMANDA

Señor Juez:

DIAZ MARIANA ALEJANDRA (T143 F 869 CPACF, CUIT 27 17029650-3, Monotributista), letrada apoderada, mail: hbaez@libraseguros.com, constituyendo domicilio legal en la calle Olazabal 1515 5to OF , CEL 1168973780 y con domicilio electrónico 27356400874, en los autos caratulados: **"CABAÑA, PABLO HECTOR c/ LIBRA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. s/EJECUCION DE ACUERDO - MEDIACION"** (Expediente: 93326/2025), a V.S. me presento y digo:

1. PERSONERIA

Que tal como surge de la copia de poder general que acompaño, que declaro bajo juramento es fiel a su original que se encuentra vigente, soy mandataria de LIBRA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., con domicilio real en Olazábal 1515, piso 5 of. 505, de la Ciudad de Buenos Aires.

2. ACREDITA CUMPLIMIENTO - ADJUNTA COMPROBANTES DE PAGO

Que conforme surge de los comprobantes adjuntos, mi mandante ha dado cumplimiento con el pago del acuerdo reclamado por el accionante por el monto acordado de \$534.252.- (QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS) a la orden de CABAÑA PABLO HECTOR.

Asimismo, adjunto el comprobante que acredita el pago de los honorarios del letrado patrocinante de la parte actora que fueron convenidos en \$53.425.- (CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL) a la orden de FEDERICO NICOLAS DINOFRIO GRANDI, habiéndose abonado la suma correspondiente a los honorarios del letrado y el comprobante que acredita el pago de los honorarios del mediador MARIANO PITA, por la suma de \$ 72.963.- (SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES)

Surge de dichos comprobantes que mi representada abonó los montos a su cargo que surgen del acuerdo celebrado con el actor, en la cuenta de titularidad del accionante y de su letrado, conforme los datos individualizados en el instrumento acompañado a la demanda.

Por lo expuesto, solicito se desestime la acción instaurada en contra de mi mandante en virtud del cumplimiento de acuerdo invocado.

A todo evento, mi mandante niega haber incurrido en mora.

“Es importante señalar las diferencias entre el simple retraso en la ejecución de la prestación y el estado de morosidad.”

Mora y retraso son conceptos que no coinciden automáticamente. La mora es un retardo cualificado. Y lo que debe tenerse en vista para imputar culpabilidad en el retardo es su relación con el cumplimiento de la prestación” (ALTERINI JORGE, CODIGO CIVIL COMENTADO, T-IV,pág.472y sgs).

La prestación fue cumplida por la aseguradora.

Según el mismo texto doctrinario mencionado, el simple retraso, denominado por cierta doctrina “retraso relevante” carece de existencia jurídica con independencia de la mora. De ahí que en principio y salvo casos muy particulares, no importa necesariamente ingresar en el estado de morosidad, aunque puede ser un elemento o requisito del mismo.-

LO QUE DEBE TENERSE EN MIRA EN ESTOS AUTOS ES EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN.

Lo expuesto significa que el acuerdo ha sido cumplido, por lo que opongo **EXCEPCION DE PAGO** (art. 506 inc. 3 del CPCC).

En consecuencia, habiendo mi mandante cumplido con el pago aquí reclamado, solicito no se haga a lugar a la medida del embargo dispuesto en autos respecto de las cuentas de mi mandante.

4.- PRUEBA DOCUMENTAL:

Se adjunta:

- a)** poder general
- b)** comprobantes de transferencia bancaria (3)

INFORMATIVA:

Para el caso de desconocimiento del comprobante acompañado solicito se ordene librar los siguientes oficios:

- i) al BBVA Banco Francés a fin de que se expida sobre la autenticidad de los comprobantes acompañados, e informe si fue realizada desde la cuenta de mi representada LIBRA CIA ARGENTINA DE SEGUROS SA. la transferencia de \$ 53.425 a la cuenta de titularidad de FEDERICO NICOLAS DINOFRIO CBU 0170322940000073216085.
- ii) al Banco Provincia a fin de que informe si fue transferido a la cuenta de titularidad de MARIANO PITA, CBU 0140041003701902623230, la suma de \$60.300 + IVA desde la cuenta de mi mandante y, en su caso fecha en que fue acreditado su importe.
- iii) al Banco Santander a fin de que informe si fue transferido a la cuenta de titularidad del actor CABAÑA PABLO HECTOR la suma de \$ 534.252 desde la cuenta de mi mandante y, en su caso fecha en que fue acreditado su importe.

PERICIA CONTABLE

Se designe perito contador único y de oficio a fin de que examinando los libros de mi mandante informe si los mismos son llevados en legal forma. Asimismo informe si mi mandante emitió la póliza 985047 que amparaba al rodado CHEVROLET SPIN 1.8 LT 5 AS dominio AE071JK, si la misma fue afectada por el siniestro nro. 486190 y si surge de los registros contables que el siniestro fue indemnizado a la actora mediante transferencia bancaria realizada desde la cuenta de la aseguradora a las cuentas detalladas y por los montos detallados en el apartado de prueba informativa.

5.- PETITORIO

Por lo expuesto, solicito:

- a) me tenga por presentada y por parte,
- b) tenga por constituido domicilio legal y electrónico
- c) tenga presente los comprobantes acompañados
- d) se ordene el levantamiento del embargo dispuesto en autos
- e) se expida saldo bancario.
- f) se rechace la ejecución solicitada.

Proveer así, Será Justicia